CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA JUNIN - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE JUZGADOS CIVILES Y COMERCIAL(PROL. CUZCO N°790), Juez:TORRES ALTEZ Dante Reynaldo FAU 20568198272 soft Fecha: 26/08/2026 10:34:19,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: JUNIN / HUANCAYO - EL TAMBO,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA JUNIN - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE JUZGADOS CIVILES Y COMERCIAL(PROL. CUZCO N°790), Secretario:LEON HEREDIA Lizeth FAU 20568198272 soft Fecha: 26/08/2026 15:55:12,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: JUNIN / HUANCAYO - EL TAMBO,FIRMA

JUZGADO COMERCIAL - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 02660-2021-0-1501-JR-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TORRES ALTEZ DANTE REYNALDO
ESPECIALISTA : LEON HEREDIA LIZETH
DEMANDADO : NAPAN URBINA, EMERSON LUIS
QUISPE YANCCACHAFLLA, RUTH MERCEDES
DEMANDANTE : CMAC - HUANCAYO S.A.

Resolución Nro. 12
Huancayo, veintiséis de agosto
Del año dos mil veintiséis.-

VISTOS: Al estado del presente proceso, y al pedido de la entidad ejecutante, mediante el cual solicita que se convoque a remate; en consecuencia, se procede a resolver su solicitud de convocar a remate judicial electrónico el bien inmueble sub litis, más aún que mediante resolución previa se ha resuelto el pedido de acreedor preferente de pago**;** y

I. CONSIDERANDO:

1. Que uno de los principios que regula nuestro ordenamiento procesal y que se encuentra contemplado por el **artículo IX del Código Adjetivo Civil** es el de vinculación y de formalidad, según el cual las normas y formalidades son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario.

II. RESPECTO A DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO QUE APRUEBA EL INFORME DE VALORIZACIÓN

2. Que, el artículo 123º del Código Procesal Civil señala: *"Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o* ***dejan transcurrir los plazos sin formularlos***" (lo resaltado es nuestro).

3. Que, mediante resolución número ocho de fecha 24 de noviembre de 2025, se ha resuelto aprobar el informe de valorización y otros. Resolución que no ha sido materia de recurso impugnatorio por ninguna de las partes procesales pese a encontrarse debidamente notificadas; por lo que de conformidad al artículo 123º del Código Procesal Civil, debe declararse consentida la misma.

III. RESPECTO A LA CONVOCATORIA DE REMATE JUDICIAL

4. Que uno de los principios que regula nuestro ordenamiento procesal y que se encuentra contemplado por el **artículo IX del Código Adjetivo Civil** es el de

vinculación y de formalidad, según el cual las normas y formalidades son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario.

5. Estando a la solicitud de convocatoria a remate y teniendo presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229, el cual establece que en sus primeros párrafos lo siguiente: "Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o subasta de bienes muebles o inmuebles se efectúan por medio de Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme a la ley especial sobre la materia".

6. El artículo 1°[1] de la Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, establece que, "La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos a cargo de Martillero Público hábil, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales."; (Subrayado agregado).

7. El literal c)[2] del artículo 12° de la citada la Ley N° 30229, al regular las condiciones para remate por internet establece, "Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa."

8. El artículo 3° de la Ley N° 30229 establece que, "El Poder Judicial conduce y regula el proceso de implementación del Remate Electrónico Judicial (REM@JU) de acuerdo con la asignación presupuestal que se apruebe anualmente.

9. Que, si bien la Ley N° 32297, publicada el 11 de abril de 2025, ha introducido modificaciones a los artículos 731° del Código Procesal Civil y los artículos 1°, 12°, 13°, 15 y 16° de la Ley N° 30229, estableciendo, entre otros, que los remates judiciales se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) y regulando diversos aspectos de este sistema, a la fecha, el Poder Judicial no ha implementado de manera efectiva la funcionalidad dentro del sistema REM@JU que permita el nombramiento de martilleros públicos conforme a las nuevas disposiciones.

10. Esta falta de implementación operativa del REM@JU en lo referente al nombramiento de martilleros públicos genera una imposibilidad material para dar cumplimiento a la modificatoria introducida por la Ley N° 32297; en este

[1] Modificado por el artículo 3° de la Ley N° 32297, publicada el 11 de abril 2025.
[2] Literal modificado por el artículo 3° de la Ley N° 32297, publicada el 11 de abril 2025.

escenario, acoger la nueva normativa en este estado de carencia funcional del sistema conllevaría a una dilación indebida del proceso de ejecución, contraviniendo el mandato constitucional establecido en el numeral 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que prohíbe retardar la ejecución de las resoluciones judiciales; en consecuencia, en tanto no se concrete la implementación efectiva de la funcionalidad de nombramiento de martilleros públicos dentro del sistema REM@JU, resulta imperativo postergar por ahora la eficacia de las modificaciones introducidas por la Ley N° 32297 respecto al nombramiento de martilleros públicos dentro del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), esto, a fin de garantizar la continuidad del proceso y el cumplimiento del mandato de celeridad procesal; por lo que verificado el cumplimiento del pago del arancel respectivo y dado que en esta sede judicial se ha implementado el sistema de remates judiciales electrónicos de los inmuebles ubicados a nivel nacional que son **materia de ejecución en la judicatura comercial de Junín**, en consecuencia, corresponde ordenar el remate judicial electrónico, sin intervención de Martillero ni fedatario Informático juramentado;

11. En atención a lo anterior se precisa que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores formulen, dentro del periodo de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

12. Para el efecto, el secretario de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, a partir del tercer día, sin que las partes hayan presentado oposición a la misma, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229 y su modificatoria. El sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

13. El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 30229, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, con pérdida del monto por Oblaje, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el Registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el periodo de inhabilitación.

En ese sentido, y conforme al estado del proceso y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 731° y 736°, inciso 1 del Código Civil en concordancia con la **Ley N° 30229**, este Juzgado, **RESUELVE:**

1. **DECLARAR CONSENTIDA** la resolución número ocho de fecha 24 de noviembre del 2025.

2. **CONVOCAR A PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO JUDICÍAL - REM@JU** ***sin intervención de Martillero Público ni Fedatario Informático juramentado*** del siguiente bien inmueble: **A) DESCRIPCIÓN: Avenida Huamachuco Nro. 770 Departamento 707 del Centro Poblado de Pilcomayo, distrito de Pilcomayo**, provincia de Huancayo, departamento de Junín el mismo que se encuentra debidamente inscrito en la Partida Electrónica N° **P16089535** del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Huancayo.

3. En el supuesto de no haber adjudicación en primera convocatoria, **CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE** al **SEGUNDO REMATE**, y seguidamente al **TERCER REMATE** de ser necesario.

4. **CARGAS Y GRAVÁMENES DEL INMUEBLE:**

   a) Inscripción de Hipoteca: Registrada en el Asiento N° 00011 de la Partida N° **P16089535**, constituida a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A., hasta por la suma de **S/134,693.60 (Ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y tres con 60/100 soles)**, en garantía de la obligación asumida por los deudores Emerson Luis Napan Urbina y Ruth Mercedes Quispe Yanccachaflla.

   b) Embargo en Forma de Inscripción: Registrada en el Asiento 00012 de la Partida N° **P16089535**, constituida por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A contra Emerson Luis Napan Urbina y Ruth Mercedes Quispe Yanccachaflla, hasta por la suma de S/60,000.00 (sesenta mil con 00/100 soles).

5. **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasado en la suma de **S/220,891.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 SOLES)**

6. **PRECIO BASE DEL REMATE:**

   a) **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a la suma de **S/147,260.67 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 67/100 SOLES)**.

   b) **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación, reducido en un 15%, ascendente a la suma de **S/125,171.57 (CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 57/100 SOLES).**

   c) **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación, reducido en un 15%; dicho monto será reducido

adicionalmente en un 15%, ascendiendo a la suma de **S/106,395.83 (CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 83/100 SOLES).**

7. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

   i. Depositar el **10 % del valor de la tasación** arriba señalada, mediante depósito judicial electrónico en la moneda en que se realizó la tasación del bien, conforme a lo dispuesto en el **artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229**.
   ii. La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.
   iii. El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje correspondientes.

8. **PUBLICACIÓN**: Que a efectos de proceder a la publicación en el Portal Web del Poder Judicial de los avisos de remate, a través del aplicativo informático REM@JU previamente cumpla la ejecutante con adjuntar el arancel judicial respectivo por edicto judicial electrónico y una vez cumplido será procédase a su publicación por el plazo de DIEZ (10) DÍAS calendario, una vez vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias conforme al artículo 15° de la Ley N° 30229.

9. **CUMPLA**: La Secretaria Judicial, con efectuar el pegado de aviso de remate en la vitrina del Juzgado; para lo cual deberá **habilitarse día y hora**, a fin de que la Secretaria Judicial y/o Responsable de Rem@ju asignado cumpla con realizar el pegado de aviso de remate en el inmueble sub litis, debiendo la ejecutante prestar las facilidades del caso, a su cuenta y costo, bajo responsabilidad. **PRECÍSESE** *que para el registro en el aplicativo Rem@ju, todas las partes del proceso deben estar debidamente notificadas conforme a ley,* a efectos de verificarse los plazos establecidos por ley de mediar oposición al remate y a fin de evitar nulidades posteriores.

10. **PREVIO** a la notificación de los ejecutados, **CUMPLA** la entidad ejecutante con **ADJUNTAR** el arancel judicial por reintegro de la solicitud de remate judicial ascendente a S/60.00 soles.

Al primer y segundo otrosí: TÉNGASE presente y ESTESE a lo resuelto**.**

Notifíquese.-